و ينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله (و) ينقضه (القدرة على استعمال الماء الكافى) ولو مرة مرة فلو ثلث الغسل وفنى الماء قبل اكمال الوضوء بطل تيممه فى المختار لانتهاء طهورية التراب بالحدث (ومقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة ولا يعيد) وهو الاصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح الاشل وجهه وذراعيه بالارض ولا يترك الصلاة ويمسح الاقطع مابقى من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض

(باب المسح على الخفين)

ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لان الحكم به خف من الغسل الى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة به فى مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته انه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد الى الساق (صح) أى جاز (المسح على الخفين فى) الطهارة من (الحدث الاصغر) لما ورد فيه من الاخبار المستفيضة فيخشى على منكره الكفر واذا اعتقد جوازه وتكلف فعله يثاب بالعزيمة لان الغسل أشق

عن حدث او جنابة بطريق استعمال الخاص فى العام مجازا ذكره السيد (قوله وينقضه زوال العذر المبيح) فلو تيمم لعذر فزال فعرض مرض يبيحه انتقض الاول ويتيمم للثانى لتغاير الاسباب واعلم ان الناقض فى الحقيقة الحدث السابق (قوله بالحديث) اى بدلالة الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو الى عشر حجج مالم يجد الماء اه (قوله ومقطوع اليدين الخ) لم يتكلم على الراس لان اكثر الاعضاء جريح والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه سقط لفقد آلته وهى اليدان قاله فى حاشية الدر (قوله ويمسح الاشل الخ) اما على رواية الاكتفاء باكثر الاعضاء فى التيمم فظاهر واما على الاخرى فللضرورة والاحتياط فى العبادة ومحل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء (قوله ويمسح الاقطع الخ) اعتبارا للجزء بالكل قاله فى الشرح والمراد ان ذلك فى التيمم وقوله كغسله اى فى التطهير بالماء

(باب المسح على الخفين)

عداه بعلى اشارة الى موضعه وهو فوق الخف دون داخله واسفله وأعقابه لانّ المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر (قوله ثبت بالسنة) رد لمن قال انه ثبت بالكتاب على قراءة الجر قال فى البحر وينبغى أن يجب فى صور منها لو غسل رجليه لا يكفيه الماء ولو مسح يكفيه فانه يلزمه المسح ومنها لو غسل يفوته الوقت أو الوقوف بعرفة فانه يمسح لزوما وهو من خصائص هذه الامة اه (قوله صالحا للمسح) بأن يمكن متابعة المشى فيه فرسخا وأن لا يكون مخروقا بخرق مانع (قوله وحكمه حل الصلاة الخ) هذا الحكم الدنيوى وأما حكمه الاخروى فهو الثواب ان قصد فعل السنة (قوله وصفته انه شرع رخصة) اختلف هل هو من رخصة الاسقاط أى المسقطة للعزيمة كقصر الصلاة للمسافر أو من قبيل رخصة الترفيه بمعنى التخفيف دفعا للحرج مع بقاء العزيمة كفطر المسافر جرى على الاول بعضهم وعلى الثانى أكثر الاصوليين (قوله صح المسح على الخفين الخ) الصحة فى العبادات كونها توجب تفريغ الذمة وهو المقصود الدنيوى ويلزمه الثواب عند القبول وهو المقصود الاخروى والوجوب كون الفعل لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب ويتبعه تفريغ الذمة اه من الشرح ملخصا (قوله من الحدث الاصغر) أما الجنابة ونحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك ولانّ الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج فى الجنابة ونحوها لعدم التكرار وصور حافظ الدين فى الكافى صورة مسح الجنب تقريبا للمتعلم بأن توضأ ولبس جورين مجلدين ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا أو مادا رجليه على شئ مرتفع ويمسح عليه اه من الشرح ملخصا (قوله لما ورد فيه من الاخبار المستفيضة) حتى قال جمع من الحفاظ ان خبر المسح متواتر كما فى فتح البارى وقال الحسن البصرى حدثنى سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوه يمسح على الخفين كما فى البدائع وذكر الحافظ فى فتح البارى عن بعضهم انه روى المسح اكثر من الثمانين منهم العشرة المبشرون رضى الله تعالى عنهم اه وما روى عن الصحابة كابن عباس وأبى هريرة وعائشة رضى الله عنهم من انكاره فقد صح رجوعهم الى جوازه كما فى النهاية وغيرها (قوله يثاب بالعزيمة) الاولى أن يقول كان أفضل لانّ الخلاف فى الافضلية بدليل التعليل لا فى حصول الثواب وما ذكره هو ما عليه الجمهور قالوا الا أن يكون بحضرة منكره فالمسح